

주 의 요 구

제 목 2주 80시간 근로시간 준수 위반
대 상 자 지상국기술연구부 책임연구원 박○○ 등 4명
내 용

1. 업무개요

연구원 소속 직원은 직무를 수행하면서 연구원이 정한 근태기준에 따라 2주 단위로 80시간 이상 근무하여 근무태만이 발생하지 않도록 하고 있다.

한편, 직원은 업무망의 근태관리시스템을 통해 사무실 출입 시 신분증을 인식시켜 출·퇴근 시간을 등록하고 휴가, 출장, 파견, 재택근무를 통해 근로시간을 등록하여 본인의 근태관리를 하도록 하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

연구원 「취업규칙」 제5조(근로시간) 제2항에 따르면 정규 근무시각은 오전 9시, 종무시각은 오후 6시를 원칙으로 하되, 선택적 근로시간제도¹⁾를 따르거나 원장의 승인을 받아 출·퇴근시각을 변경할 수 있도록 규정하고 있다.

「선택적 근로시간제 운영기준」 제5조(근로시간의 산정)에 따르면 2주를 정산단위로 80시간의 근무시간을 준수하는 것을 원칙으로 하여 1일 소정근로시간의 인정시간은 최대 10시간으로 하고 있으며, 휴가, 출장, 재택근무 등의 경우 당일 8시간 근무한 것으로 인정하고 있다.

한편, 「취업규칙」 제5조(근로시간) 제7항에 따르면 직원은 본인의 복무 기록관리를 위하여 연구원이 정한 방식에 따라 출근 및 퇴근시각을 등록하여야 하며, 연구원은 업무망 일반공지(2019.10.2., 2019.12. 4)를 통해 철저한 근태관리를 여러 차례 안내한 바 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

1) 일·가정 양립지원 및 근로문화 개선을 위하여 정산기간을 평균하여 1주 40시간이 되도록 하는 조건으로 각 근무일의 시무 및 종무시각을 직원이 자율적으로 결정할 수 있도록 하는 제도

그런데도, 박○○ 책임연구원 등 4명은 2022년 3월 7일(월)부터 5월 27일(금)까지 근무하면서 표1과 같이 2주단위로 80시간 이상 근무를 해야 하는 근태기준을 위반하였다.

〈 표1. 2주 80시간 근무시간 위반 현황 〉

No	부서	직급	성명	근무기간 (2주)	근무시간	위반시간 (합)
1	지○○○○○○○	책임급	박○○	20220404~20220415	79시간 10분	6시간 48분
				20220418~20220429	78시간 5분	
				20220502~20220513	75시간 57분	
2	발○○○○○○○	책임급	박○○	20220307~20220318	74시간 18분	5시간 42분
3	위○○○○○	책임급	한○○	20220307~20220318	79시간 17분	13시간 27분
				20220418~20220429	76시간 26분	
				20220516~20220527	70시간 50분	
4	연○○○○○	선임급	김○○	20220418~20220429	71시간 30분	8시간 30분

4. 관련자 의견

박○○ 책임연구원 등 4명은 휴가 또는 재택근무 신청을 누락하는 등 착오에 의해 2주간 80시간보다 부족하게 근무하여 근태기준을 위반하는 결과를 초래했다고 진술하고 있지만, 근태기준의 위반사실이 명백하여 인정할 수 없다.

조치할 사항 인사혁신실장은

2022년 3월부터 5월까지 연구원의 「취업규칙」, 「선택적 근로시간제 운영기준」에 따라 2주 단위로 80시간 이상 근로해야 하는 근태기준을 위반한 책임연구원 박○○ 등 4명에 대해 “주의” 조치하시기 바랍니다. [주의]

- 대상자 : 책임연구원 박○○, 박○○, 한○○, 선임연구원 김○○

※ 대상자 4명의 경우 근태위반 시간만큼 해당기간에 휴가 등을 신청하여 근태기준을 준수하도록 조치하시기 바랍니다.

개선 요구 · 통보

제 목 근태관리 및 근태기준 운영 부적정
소 관 부 서 인사혁신실
내 용

1. 업무개요

연구원 소속 직원은 직무를 수행하면서 연구원에서 정한 근태기준에 따라 2주 단위로 80시간 이상 근무하고 공동근로시간과 일 근로시간을 준수하여 근무태만이 발생하지 않도록 하고 있으며, 인사혁신실은 복무관리 소관부서로 직원의 근무시간, 근태, 휴가 등을 관리하도록 하고 있다.

한편, 인사혁신실은 직원의 근태관리를 위해 행정정보시스템에서 근태관리 시스템을 운영하고 있으며, 이를 통해 직원이 사무실 출입 시 신분증을 인식시켜 등록하는 출·퇴근 시간과 휴가, 출장, 파견, 재택근무에 따른 인정근로시간 등을 계산하여 근태기준을 준수하고 있는지 관리하도록 하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

연구원 「취업규칙」 제5조(근로시간) 제2항에 따르면 정규 근무시각은 오전 9시, 종무시각은 오후 6시를 원칙으로 하되, 선택적 근로시간제도²⁾를 따르거나 원장의 승인을 받아 출·퇴근시각을 변경할 수 있도록 규정하고 있다.

또한, 같은 규정 제5조(근로시간) 제7항에 따르면 직원은 본인의 복무 기록 관리를 위하여 연구원이 정한 방식에 따라 출근 및 퇴근시각을 등록하여야 한다.

「선택적 근로시간제 운영기준」 제4조(근무원칙)에 따르면 전일근로직원은 표1과 같이 공동근로시간대³⁾를 필수근무시간으로 지켜야 하고, 선택근로시간대⁴⁾를 탄력적 근무시간으로 운용할 수 있다.

2) 일·가정 양립지원 및 근로문화 개선을 위하여 정산기간을 평균하여 1주 40시간이 되도록 하는 조건으로 각 근무일의 시무 및 종무시각을 직원이 자율적으로 결정할 수 있도록 하는 제도

3) 효율적인 업무처리와 의사결정, 협업 등을 위해 직원이 반드시 근로해야 하는 시간대

4) 직원이 스스로 근로제공 여부를 결정할 수 있는 시간대

〈 표1. 공동근로시간대 및 선택근로시간대 〉

구 분	대전 본원		나로우주센터		
	월~목요일	금요일	월요일	화~목요일	금요일
공동 근로시간대	10시~16시 (5시간)	10시~12시 (2시간)	13시~18시 (5시간)*	10시~16시 (5시간)	10시~12시 (2시간)
선택 근로시간대	8시~10시 및 16시~20시	8시~10시 및 13시~20시	8시~12시 및 18시~20시	8시~10시 및 16시~20시	8시~10시 및 13시~20시
공휴일 주간	주중 휴일여부(금)에 따라 마지막 근무일 금요일로 변경 적용		주중 휴일여부(월, 금)에 따라 첫 근무일은 월요일, 마지막 근무일은 금요일로 변경 적용		

※ 나로우주센터는 대전에 거주하는 직원이 대다수로 주중 첫 근무일에 대전에서 고향 간 출근소요시간을 감안하여 공동근로시간대를 별도로 정하여 운영

또한, 같은 기준 제5조(근로시간의 산정)에 따르면 2주를 정산단위로 80시간 이상의 근무시간을 준수하는 것을 기본원칙으로 하여 1일 소정근로시간의 인정시간은 최대 10시간으로 하고 있으며, 휴가, 출장, 재택근무 등의 경우 당일 8시간 근무한 것으로 인정하고 있다.

연구원 「시간선택적 근무운영기준」 제6조(신청사유)에 따라 육아기 근로시간 단축 및 미취학 자녀의 양육 또는 학령기 자녀의 교육을 위해 단시간근로직원으로 전환된 직원은 일 근로시간과 출·퇴근시간을 정하고 1일 단위로 근무시간을 준수하도록 하고 있다.

또한, 연구원 「정년 후 재고용 운영기준」에 따른 정년 후 재고용자 중 참여율 50%인 단시간근로직원은 개인별 고용계약서 제5조(근로시간)에 따라 1주 20시간 근로를 원칙으로 요일별 출·퇴근시간을 정하고 있으며, 필요할 경우 인사담당부서에 사전에 협의하여 조정할 수 있도록 되어 있다.

한편, 연구원 「직무분장규정」 별표 제1호 직무분장표에 따르면 인사혁신실은 복무관리 소관부서로 되어 있고, 업무망 일반공지(2019.10.2., 2019.12. 4)를 통해 세부 근태기준과 철저한 근태관리를 여러 차례 안내한 바 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도, 박○○ 책임행정원 등 34명은 2022년 3월 7일(월)부터 5월 27일(금)까지 근무하면서 표2와 같이 2주단위로 80시간 미만으로 근무를 하거나 공동근로시간 또는 일 근로시간을 지키지 않아 근태기준을 위반하였다.

< 표2. 근태기준 위반 현황 >

No	성명	근무기준일	출근 시간	퇴근 시간	근무시간 (2주)	위반내용
1	박○○	20220307~20220318	-	-	79시간 59분	2주 80시간 미준수
2	김○○	20220404~20220415	-	-	79시간 17분	2주 80시간 미준수
		20220502~20220513	-	-	77시간 37분	2주 80시간 미준수
		20220516~20220527	-	-	79시간 41분	2주 80시간 미준수
3	최○○	20220525	08:00	12:55	-	공동근로시간 10시~14시(봉사의날) 미준수
4	김○○	20220418~20220429	-	-	78시간 53분	2주 80시간 미준수
5	허○○	20220308	08:42	13:53	-	공동근로시간 10시~16시(월~목) 미준수
6	전○○	20220401	11:10	17:26	-	공동근로시간 10시~12시(금요일) 미준수
7	김○○	20220315	08:12	15:59	-	공동근로시간 10시~16시(월~목) 미준수
8	안○○	20220427	08:00	12:45	-	공동근로시간 10시~14시(봉사의날) 미준수
9	남○○	20220502~20220513	-	-	79시간 49분	2주 80시간 미준수
10	이○○	20220418~20220429	-	-	79시간 36분	2주 80시간 미준수
11	최○○	20220317	09:54	16:52	-	일 6시간 미준수
		20220325	09:12	16:09	-	일 6시간 미준수
		20220419	09:55	16:54	-	일 6시간 미준수
		20220429	09:47	16:41	-	일 6시간 미준수
		20220330	09:49	12:23	-	공동근로시간 10시~14시(봉사의날) 미준수
		20220404	10:03	17:03	-	공동근로시간 10시~16시(월~목) 미준수
12	박○○	20220516~20220527	-	-	77시간 54분	2주 80시간 미준수
13	황○○	20220418~20220429	-	-	79시간 37분	2주 80시간 미준수
		20220516~20220527	-	-	79시간 55분	2주 80시간 미준수
14	정○○	20220311	10:16	17:28	-	공동근로시간 10시~12시(금요일) 미준수
		20220513	10:08	20:00	-	공동근로시간 10시~12시(금요일) 미준수
		20220427	10:06	20:00	-	공동근로시간 10시~14시(봉사의날) 미준수
		20220525	10:01	20:00	-	공동근로시간 10시~14시(봉사의날) 미준수
		20220307	10:20	20:00	-	공동근로시간 10시~16시(월~목) 미준수
		20220314	10:13	20:00	-	공동근로시간 10시~16시(월~목) 미준수
		20220316	10:17	19:00	-	공동근로시간 10시~16시(월~목) 미준수
		20220328	10:14	20:00	-	공동근로시간 10시~16시(월~목) 미준수
		20220426	10:03	19:18	-	공동근로시간 10시~16시(월~목) 미준수
		20220509	10:14	20:00	-	공동근로시간 10시~16시(월~목) 미준수
		20220510	10:07	20:00	-	공동근로시간 10시~16시(월~목) 미준수
		20220512	10:01	20:00	-	공동근로시간 10시~16시(월~목) 미준수
15	한○○	20220321	09:17	16:00	-	일 6시간 미준수
		20220420	09:49	16:42	-	일 6시간 미준수
16	김○○	20220414	10:01	19:07	-	공동근로시간 10시~16시(월~목) 미준수
17	박○○	20220418~20220429	-	-	79시간 45분	2주 80시간 미준수
18	권○○	20220426	10:01	20:00	-	공동근로시간 10시~16시(월~목) 미준수
19	오○○	20220516~20220527	-	-	79시간	2주 80시간 미준수
20	박○○	20220412	10:01	19:05	-	공동근로시간 10시~16시(월~목) 미준수
		20220511	10:03	20:00	-	공동근로시간 10시~16시(월~목) 미준수
21	소○○	20220418	08:30	15:56	-	공동근로시간 10시~16시(월~목) 미준수
22	유○○	20220516	10:01	20:00	-	공동근로시간 10시~16시(월~목) 미준수
23	이○○	20220518	10:02	19:33	-	공동근로시간 10시~16시(월~목) 미준수
24	김○○	20220307~20220318	-	-	79시간 37분	2주 80시간 미준수

No	성명	근무기준일	출근 시간	퇴근 시간	근무시간 (2주)	위반내용
25	차○○	20220321~20220401	-	-	79시간 50분	2주 80시간 미준수
26	김○○	20220504	10:03	19:22	-	공동근로시간 10시~16시(월~목) 미준수
27	이○○	20220401	09:09	16:00	-	일 6시간 미준수
		20220517	09:12	16:00	-	일 6시간 미준수
28	한○○	20220321~20220401	-	-	78시간 44분	2주 80시간 미준수
29	김○○	20220321~20220401	-	-	78시간 21분	2주 80시간 미준수
		20220418~20220429	-	-	79시간 54분	2주 80시간 미준수
		20220502~20220513	-	-	79시간 46분	2주 80시간 미준수
		20220509	11:06	20:00	-	공동근로시간 10시~16시(월~목) 미준수
30	서○○	20220526	10:01	20:00	-	공동근로시간 10시~16시(월~목) 미준수
31	류○○	20220527	10:01	18:37	-	공동근로시간 10시~12시(금요일) 미준수
32	김○○	20220321~20220401	-	-	79시간 16분	2주 80시간 미준수
33	김○○	20220429	10:03	18:05	-	공동근로시간 10시~12시(금요일) 미준수
		20220414	10:07	20:00	-	공동근로시간 10시~16시(월~목) 미준수
34	최○○	20220527	10:33	20:00	-	공동근로시간 10시~12시(금요일) 미준수

관련하여, 육아기 단축근로 등 시간선택제 직원은 2019년 10월 2일 인사혁신설의 선택적근로시간제도 변경 공지에 따라 본인이 정한 출·퇴근시간내 ±1시간을 인정하는 유연근무제를 적용하여 근태를 관리하였지만, 이는 관련 법 및 규정 등 근거 없이 시행하였다.

한편, 「정년 후 재고용 운영기준」에 따른 정년 후 재고용자 중 참여율 50%인 직원은 개인별 고용계약서 제5조(근로시간)에 따라 1주 20시간 근로를 원칙으로 요일별 출·퇴근시간을 정하여 근태관리를 하고 있음에도 불구하고 책임기술원 김○○ 등 4명은 표3과 같이 정해진 출·퇴근시간과 다른 시간대로 근무를 한 사실이 있다.

< 표3. 정년 후 재고용자(참여율 50%) 출·퇴근 시간 현황 >

No	부서	성명	고용계약시 정한 요일별 근무시간	근무일	출근 시간	퇴근 시간
1	항○○○○○	김○○	화(14:00~18:00, 4시간) 수(09:00~18:00, 8시간) 목(09:00~18:00, 8시간)	20220317 (목)	08:00	16:06
				20220322 (화)	14:31	20:00
				20220324 (목)	08:09	16:00
				20220331 (목)	08:31	15:55
				20220405 (화)	14:28	20:00
				20220412 (화)	14:32	20:00
				20220414 (목)	08:38	15:56
				20220419 (화)	14:29	20:00
				20220421 (목)	08:30	15:54
				20220426 (화)	14:29	20:00
				20220428 (목)	08:00	16:12
				20220510 (화)	14:46	20:00

No	부서	성명	고용계약시 정한 요일별 근무시간	근무일	출근 시간	퇴근 시간
				20220512 (목)	08:00	16:10
				20220517 (화)	14:21	19:59
				20220519 (목)	08:00	16:14
				20220524 (화)	14:21	20:00
				20220526 (목)	08:31	15:47
2	인○○○○○	이○○	1주차 월(09:00~18:00, 8시간) 화(09:00~18:00, 8시간) 수(09:00~18:00, 8시간) 2주차 월(09:00~18:00, 8시간) 화(09:00~18:00, 8시간)	20220315 (월)	08:33	17:59
				20220321 (월)	08:34	17:58
				20220322 (월)	08:43	17:56
				20220404 (월)	08:32	17:57
				20220405 (월)	08:29	17:52
				20220419 (월)	08:15	17:55
				20220420 (수)	08:23	17:57
				20220504 (수)	08:17	17:48
				20220509 (월)	08:28	17:56
				20220516 (월)	08:31	17:58
				20220517 (월)	08:24	17:58
				20220524 (월)	08:30	17:58
3	자○○○○	최○○	월~금(10:00~15:00, 4시간)	20220311 (금)	09:18	13:25
				20220315 (화)	09:23	14:57
				20220318 (금)	09:47	12:58
				20220401 (금)	09:32	12:22
				20220404 (월)	09:21	14:35
				20220422 (금)	10:00	14:17
				20220506 (금)	09:27	12:35
				20220520 (금)	09:23	12:07
				20220527 (금)	09:00	12:04
4	감○○	이○○	월(09:00~18:00, 8시간) 화(09:00~18:00, 8시간) 수(09:00~14:00, 4시간)	20220307 (월)	08:00	17:18
				20220308 (화)	08:00	17:02
				20220314 (월)	08:00	17:27
				20220315 (화)	08:00	16:47
				20220316 (수)	08:00	13:00
				20220321 (월)	08:00	17:12
				20220322 (화)	08:00	17:12
				20220323 (수)	08:00	12:11
				20220328 (월)	08:00	17:18
				20220329 (화)	08:00	17:12
				20220330 (수)	08:00	12:10
				20220404 (월)	08:00	17:33
				20220405 (화)	08:00	17:08
				20220406 (수)	08:00	12:09
				20220425 (월)	08:00	17:21
				20220426 (화)	08:00	17:04
				20220502 (월)	08:00	17:15
				20220503 (화)	08:00	17:15
				20220504 (수)	08:00	13:07
				20220509 (월)	08:00	17:19
				20220510 (화)	08:00	16:46
				20220511 (수)	08:00	13:23
				20220516 (월)	08:00	17:00
				20220517 (화)	08:00	17:13
				20220518 (수)	08:00	12:02
				20220525 (수)	08:00	12:14

이는 해당 직원들이 다른 직원과 동일하게 「선택적 근로시간제 운영기준」에 따른 유연근무제를 적용할 수 있다고 판단한 결과로 관련 규정이나 고용계약서에 명확한 근거를 마련할 필요가 있다.

근태관리시스템과 관련하여 제주도에 위치한 국가위성통합운영지원센터는 2021년 12월 27일 준공 후 2022년 하반기 정식 개소를 위해 직원 10명이 근무하고 있지만, 시설, 전산장비 등 인프라 구축이 진행 중인 관계로 현재까지 신분증 인식을 통한 출·퇴근 시간 등록이 되지 않아 실제 근무시간이 근태관리시스템에 등록되지 않는 문제가 발생하고 있다.

4. 관련부서 의견

인사혁신실은 근태관리에 대한 직원 공지 등을 통해 철저한 근태관리와 근태위반 재발방지가 필요하다는 의견을 제시하였다. 또한, 단시간근로직원과 정년후 재고용자 중 참여율 50% 직원에 대한 유연근무제 적용에 대한 검토가 필요하고 국가위성통합운영지원센터의 근태기준을 조속히 마련하고 근태관리시스템의 연계를 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 인사혁신실장은

- ① 2주 80시간 근태기준의 위반시간이 4시간 이내이거나 공동근로시간 및 일 근로시간을 위반한 책임행정원 박○○ 등 34명에 대해 재발방지에 유의하도록 개별 통지하고 2주 80시간 근태기준의 위반시간이 4시간 이내인 직원 14명의 경우 근태위반 시간만큼 해당기간에 휴가 등을 신청하여 근태기준을 준수하도록 조치하시기 바랍니다. (통보)
- ② 육아기 단축근로 등 시간선택제 직원의 유연근무제도는 적용 근거를 명확히 하도록 관련 규정을 개정하시기 바랍니다. (개선)
- ③ 정년 후 재고용자 중 참여율 50%인 직원은 고용계약시 정한 필수 근무요일과 근무시간대 내에서 유연근무제 도입을 검토하시기 바랍니다. (통보)
- ④ 국가위성정보활용지원센터(제주도)에서 근무하는 직원의 근태관리를 위해 우선

개인용 업무망에서 출·퇴근시간을 등록 가능하게 하고, 신분증 인식이 가능한 근태관리시스템을 조속히 도입하시기 바랍니다. (통보)

- ⑤ 본 개인근태 복무감사를 통한 근태기준 위반사례를 전 직원을 대상으로 공유하고, 재발방지를 위한 철저한 근태관리를 공지하시기 바랍니다. (통보)